

0021067-36.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... veículo, e o prenderam pelo crime de tráfico de drogas e porte de arma, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 16-18. Após minuciosa comparação, os investigadores concluíram tratar-se do mesmo veículo utilizado no delito de latrocínio ora apurado.

Em pesquisas pelo sistema detecta, foi constatado que o veículo Palio branco, de placas MQG4566, circulou na região em que ocorreu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0021067-36.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0021067-36.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2059440/2021 - DEL.SEC.3ª OESTE, 11402403 - DEL.SEC.3ª OESTE, 1049/21/314 - DEL.SEC.3ª OESTE, 2059440 - DEL.SEC.3ª OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JANDSON DE OLIVEIRA SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

JANDSON DE OLIVEIRA SANTOS e WILLIAN DA SILVA VIEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados, juntamente com PEDRO HENRIQUE CORREIA DA SILVA e com JOSÉ CLELDIMAR RICARTE DE ALMEIDA, como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 188-192), no dia 2 de março de 2021, por volta de 01h57min, na Rua Aníbal Pedro Godinho, altura do nº 140, bairro Rio Pequeno, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados, com unidade de

desígnios e divisão de tarefas, tentaram subtrair para eles, mediante violência, exercida com o emprego de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas Diego da Silva Barreto e Jair Barreto, sendo que, da violência empregada, consistente em três disparos de arma de fogo, resultou a morte da vítima Diego e somente não resultou na morte do ofendido Jair por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, da mesma forma que apenas deixaram eles de consumir a subtração dos bens por circunstâncias alheias às suas vontades, consistentes na resistência da vítima Jair e no fato de seu outro filho, a testemunha Rodrigo, ter trancado a porta da casa. De acordo com a denúncia, em ocasião incerta, os denunciados se ajustaram para a prática do delito de roubo, conseguindo uma arma de fogo e um veículo para a execução do crime. PEDRO HENRIQUE, que trabalhava como vigia na rua em que as vítimas residiam e não havia recebido de Jair valores para fazer a “segurança” da residência, repassou aos comparsas informações sobre a rotina e o horário em que as vítimas saíam para trabalhar. Ademais, ficou responsável, no dia dos fatos e momento da execução do crime, por observar a movimentação das vítimas, antes de elas deixarem a residência, disfarçando sua conduta como se estivesse em ronda pela rua.

Consta que JANDSON ficou responsável por conduzir o veículo que levaria os demais roubadores ao local do crime, bem como daria fuga após a execução do delito. JOSÉ CLELDIMAR e WILLIAN, levados por JANDSON, quando avisados por PEDRO HENRIQUE, se aproximariam, anunciariam o assalto e subtrairiam os bens, deixando o local no veículo conduzido por JANDSON.

Narra a inicial que, no dia e horário dos fatos, o denunciado JANDSON dirigiu o veículo FIAT/PALIO EX, branco, de placas MQG4566, de sua propriedade, até o local, na companhia de JOSÉ CLELDIMAR e de WILLIAN. Ao chegarem no endereço combinado, desceram do veículo e esperaram o sinal de PEDRO HENRIQUE. JANDSON, após deixá-los na esquina, também transitou pelo local, observando a presença de outras pessoas. Aduz o Órgão Ministerial, na peça inaugural, que as vítimas Diego e Jair estavam na garagem, se preparando para ir à feira, local onde trabalhavam, abrindo o portão da garagem. Após o aviso de PEDRO HENRIQUE, JOSÉ CLELDIMAR e WILLIAN ingressaram na garagem da casa e anunciaram o assalto. WILLIAN portava ostensivamente uma arma de fogo.

Afirma-se que, com o anúncio do assalto, Jair gritou para seu filho Rodrigo da Silva Barreto, que ainda não havia saído de dentro da casa, para que ele trancasse as portas, a impedir o ingresso dos roubadores, no que foi obedecido. JOSÉ CLELDIMAR, então, entrou em luta corporal com a vítima Jair e, nesse momento, WILLIAN realizou três disparos de arma de fogo, dois contra Jair e um contra Diego. Consta que, ao verificar que as duas vítimas já estavam caídas ao solo e que a porta que dá acesso à residência estava fechada, os roubadores deixaram o local, encontrando pouco metros acima com JANDSON, que os aguardava, fugindo no veículo. Ainda, é da inicial que o disparo efetuado contra Diego o atingiu na lateral esquerda do tórax, de modo que a vítima veio a óbito ainda no local dos fatos. Os disparos efetuados contra Jair o atingiram no abdômen e no tórax. Jair foi ele socorrido a tempo e levado ao Hospital Universitário – USP, onde passou por cirurgia. Rodrigo acionou a Polícia Militar que, ao chegar ao local dos fatos, deparou-se com a vítima Diego já sem vida.

Prossegue a acusação a assinalar que, posteriormente, iniciou-se investigação e, conforme relatório de fls. 30-38, policiais civis, em análise das câmeras de monitoramento da região, identificaram o veículo FIAT/PALIO EX, branco, de placas MQG4566, passando várias vezes pelo local na data dos fatos. O veículo foi identificado em anúncio nas redes sociais e, após campanha, no dia 3 de março de 2021, os policiais identificaram JANDSON, proprietário do veículo, e o prenderam pelo crime de tráfico de drogas e porte de arma, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 16-18. Após minuciosa comparação, os investigadores concluíram tratar-se do mesmo veículo utilizado no delito de latrocínio ora apurado.

Em pesquisas pelo sistema detecta, foi constatado que o veículo Palio branco, de placas MQG4566, circulou na região em que ocorreu o latrocínio (fls. 36). Conforme narrado na denúncia, em continuidade às investigações, conforme relatório de fls. 40/66, após análise do telefone celular de JADSON, vulgo “V8”, chegou-se aos demais

averiguados. Em conversa por meio do aplicativo Whatsapp, JOSÉ CLELDIMAR, vulgo "Gordo", encaminhou a JANDSON dois áudios do vigia da rua, o denunciado PEDRO HENRIQUE, em que ele informava a hora de chegada e saída das vítimas para o trabalho. Ainda, nos áudios, foi identificada a participação de pessoa denominada "WL". Após solicitado o laudo pericial papiloscópico para o veículo Pálio, foram colhidas duas impressões digitais, sendo que uma delas foi positiva para o denunciado WILLIAN, vulgo "WL". Interrogado, fls. 145/146, WILLIAN admitiu a prática do crime. Disse que não conhece os demais denunciados e que praticou o crime com pessoa de prenome "João Vitor", o qual dizia que este crime "era fita dada". Narrou a dinâmica dos fatos, acrescentou que entrou em luta corporal com Jair e que foi o autor dos disparos contra ambas as vítimas. Afirmou que "João Vitor" fugiu. Que não sabe o porquê de as suas digitais terem sido encontradas no veículo Fiat/Palio de propriedade de JANDSON.

Registre-se que a denúncia foi oferecida contra os quatro denunciados, nos autos do processo nº 1506284-62.2021.8.26.0050, mas, conforme fls. 1044, foi determinado seu desmembramento, prosseguindo este feito, apenas, em relação a JANDSON e a WILLIAN. Durante as investigações policiais, foi decretada a prisão temporária dos quatro acusados, posteriormente prorrogada (fls. 166-167).

A denúncia foi recebida, à fls. 193.

Às fls. 244-245, foi decretada a prisão preventiva dos quatro denunciados.

Às fls. 303-307, foi juntado laudo de exame necroscópico, da vítima Diego.

JANDSON e WILLIAN foram regularmente citados. JANDSON constituiu advogado e apresentou resposta à acusação, às fls. 320-329. De outro lado, a Defensoria Pública, na defesa de WILLIAN, apresentou defesa, às fls. 1027-1028.

A partir de fls. 1045, em atendimento ao quanto deliberado à fls. 1044, o feito foi desmembrado, gerando-se estes autos processuais, que passaram a seguir estritamente em relação a JANDSON e a WILLIAN.

Por decisão de fls. 1046-1053, foi mantido o recebimento da denúncia e designada data para início da instrução processual.

Às fls. 1157-1160, juntou-se o laudo de exame de corpo de delito do ofendido Jair.

Ainda, juntou-se o laudo de local dos fatos, de fls. 1282-1293.

Durante a instrução processual em juízo, foram colhidos os relatos do ofendido Jair Barreto, assim como dos Policiais Cíveis José Ricardo Quevedo Soares e Valdir Pererira Campos, dos Policiais Militares Anselmo Costa Sousa e Evelin Cristina Messias, além de terem sido ouvidas as testemunhas Rodrigo da Silva Barreto e Luiz da Silva Batista. Foi também colhido o relato de Cecília Cerqueira Ferreira, arrolada pela defesa, mas ouvida como informante, sem ser compromissada, por se tratar de amiga da esposa do acusado JANDSON. Por último, os acusados foram interrogados.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 1361-1375).

A defesa de JANDSON, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição, por negativa de autoria e, ainda, por falta de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal e sua substituição por restritiva de direitos, além da fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Em suas alegações finais, a Defensoria Pública, na defesa de WILLIAN, postulou sua absolvição, por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pediu a aplicação da regra do concurso formal de delitos ou, então, do crime continuado. Ainda, em caráter subsidiário, pede seja a pena-base fixada no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa, com fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, assegurando-se o seu direito de recorrer em liberdade.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da cuidadosa análise do processado, verifica-se a comprovação da materialidade e autoria delitiva, impondo-se a condenação de ambos os acusados, em razão da prática dos dois crimes descritos na denúncia.

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada nos autos, a partir dos Boletins de Ocorrência (fls. 6-8 e 19-21), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 14), Laudo Pericial de Exame em Arma (fls. 122/125), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente prova oral colhida e reconhecimento efetuado pelas vítimas.

Ao ser ouvido em juízo, o ofendido Jair Barreto relatou que ele e seus filhos trabalham de madrugada, comercializam hortifrutigranjeiros. O caminhão estava na rua, em frente a casa. Diego saiu primeiro. Foi rendido e eles ingressaram na garagem, dois assaltantes e seu filho Diego. O depoente saiu em seguida e já os viu na garagem de sua casa, assim que saiu. Um dos assaltantes ficou com Diego e o outro veio abordá-lo. Rodrigo, seu outro filho, saiu por último, mas o depoente falou para Rodrigo voltar e fechar a porta. Esse assaltante, um moreno, fortinho, queria colocar algo no pescoço do depoente. O depoente disse a ele que não precisava fazer nada, que dissesse o que queria que daria a ele, mas em seguida eles já atiraram e saíram pelo portão. Em seguida chegaram policiais. Se arrastou até o caminhão e pediu que os policiais fossem socorrer seu filho. Foram duas as pessoas que os abordaram dentro de casa. Não sabe quantos assaltantes haviam do lado de fora. Não sabe se o que o abordou estava com arma. Não viu arma com ele. O outro assaltante estava armado e efetuou os disparos. Não viu se eles saíram em fuga de carro. Permanece por quarenta dias na UTI. Passou por quatro cirurgias e ainda ficou por certo tempo com bolsa de colostomia. Na sua casa não havia vigilante. Soube, depois, que o vigia da rua foi quem passou informação aos outros assaltantes. Soube disso pela polícia. Conhecia o vigia de rua desde criança. O vigia trabalhava no bairro desde muito tempo. O pai dele já era vigia na rua e ele andava na garupa do pai. Quando o pai parou de trabalhar, aposentado, o filho prosseguiu na função de ronda no bairro, há uns quatro ou cinco anos. Nunca teve nenhum problema com ninguém no bairro e nem com o vigia. Afirma que vez por outra dava algum valor para ele, mas não havia compromisso de pagar nada fixo. Pagava uns cinquenta reais por mês. Não teve nenhum problema com ele por conta de pagamento. Também, foi colhido o relato do filho da vítima Jair, Rodrigo da Silva Barreto, relatando que saíam para trabalhar por volta de 1h30 da manhã. Seu irmão, a vítima Diego, saía primeiro para a garagem, porque ele é quem dirigia o caminhão. Ele saiu e, em seguida, escutou um barulho, Diego gritou algo. Depois de cinco minutos, ele gritou "não" de novo. Seu pai havia acabado de sair e também foi sair, mas assim que estava saindo, seu pai gritou determinando que fechasse a porta. Imediatamente fechou a porta e não viu nada, mas ouviu os disparos. Não escutou ninguém falando nada. Chamou a polícia e em menos de um minuto escutou seu pai falando "vamos para o hospital". Escutou seu pai e saiu imediatamente. Seu irmão estava caído baleado. Seu pai também estava baleado. Pelo que as câmeras da rua pegaram, eles saíram a pé, correndo. Devem ter parado o carro na rua de trás. Na polícia, ligaram ao depoente para que fosse com seu pai fazer reconhecimento. Confirma ter dito a ela que seu pai e nem o depoente teriam condições de reconhecer ninguém. Seu pai ficou com sequelas físicas, não podendo mais pegar peso e, atualmente, anda devagar. Ouviu comentários de que um indivíduo que trabalha como vigia na região estava envolvido. Depois dos fatos, essa pessoa sumiu e dizem que ele está foragido. Ele sumiu desde o dia do crime.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Civil José Ricardo Quevedo Soares relatou ter participado da primeira fase da investigação, depois mudou de delegacia e não acompanhou mais o caso. Enquanto trabalhou no caso, afirma que sua equipe ficou responsável pela apuração do latrocínio. Foram até o local, colheram testemunhas e imagens de câmeras. Dois indivíduos subiram a rua em direção à casa do feirante. Uma moto passava pelo local, parecendo ser um vigilante da rua. Havia, também, um pálio branco que dava cobertura, que levou os dois indivíduos que ingressaram na casa na rua de trás. No dia seguinte, receberam informações de um veículo branco com as mesmas características que estava na região de Embu das Artes. Foram até o local e encontraram o pálio branco. JANDSON estava entrando no carro e efetuaram abordagem. Ele mesmo relatou que possuía uma espada em sua casa. No estepe do carro

havia uma porção de pó branco. Levaram JANDSON até a delegacia e encaminharam o carro para perícia datiloscópica, tendo sido identificada digital de WILLIAN. JANDSON estava com o carro, que detinha as características do carro que aparecia nas imagens na região dos fatos. Mediante prévia autorização judicial, começaram a verificar o celular de JANDSON. Havia conversas sobre roubo. Em uma conversa pelo celular, ao que se recorda, com WILLIAN ou com um dos seguranças ou vigiaantes, falam para JANDSON de um feirante que saía de madrugada e que era fácil pegar. Realizaram prisão. O depoente foi cumprir os mandados e não conseguiu achar nenhum deles. Depois, soube que conseguiram localizar eles. JANDSON negou os fatos, sempre negou os fatos. JANDSON dizia que estava vendendo carro e, de fato, havia anúncio do carro no facebook, mas que havia emprestado o carro para uns meninos que veriam como estava o carro, pois pretendiam comprar o automóvel. Não teve contato com WILLIAN. JANDSON tinha uma espada oriental, que era de um outro roubo que ele havia feito, de uma médica. Foi realizada pesquisa pelo sistema detecta. Não se lembra bem, mas pelo menos no dia anterior ou no final de semana, houve passagem do carro, do Fiat Pálio, pelo local do crime. Ainda, afirma que havia muita conversa apagada no celular, mas houve essa conversa de JANDSON sobre o feirante. Não havia especificação de que seriam os ofendidos, mas afirmava-se que ele saía cedo, que era fácil. Verificaram quem era o vigia de rua que ficava no local. A motocicleta a que se referiu acima, apenas passa pelo local por umas três vezes e, em certo momento, parece que o piloto conversa com os dois que invadiram a casa. PEDRO HENRIQUE trabalhava na rua do feirante e sumiu depois do crime. Havia outro vigia, em uma rua próxima, mas não se recorda o nome. Não havia imagem de JANDSON na direção do carro. Somente acharam digital de WILLIAN no carro. As investigações indicaram a participação de quatro pessoas.

Por outro lado, o Policial Civil Valdir Pererira Campos narrou que começaram buscando imagens na rua dos fatos e nas ruas laterais. Atentaram para um Fiat Pálio branco que passava muito pelo local. As investigações apontaram para o fato de que este Fiat Pálio estaria em Embu das Artes. Começaram a procurar e encontraram o carro em uma praça, com uma pessoa entrando ou saindo no veículo. A porta estava entreaberta. Efetuaram abordagem e na revista realizada, encontraram um pouco de drogas no porta-malas do carro. Ele disse que emprestava muito o veículo e que não sabia dessa droga. Esse sujeito confirmou que tinha passagens pela justiça criminal e falou que tinha uma espada em casa. A partir de verificação de seu aparelho celular, pegaram alguns áudios e conversas com pessoas que teriam participado dos fatos e com guardas noturnos. Depois, mudou de delegacia e não acompanhou mais as investigações. Depois, informalmente, ele teria admitido participação no crime, mas não se recorda o que ele disse, o que relatou sobre os fatos. Foram encontradas digitais no carro, de um vigilante ou guarda noturno. Não teve contato com WILLIAN. O encontro do Fiat Pálio com JANDSON ocorreu poucos dias após o latrocínio. O carro era parecido com o das imagens da rua do local dos fatos. Dava para ver que o tampão traseiro estava sem alto-falantes, o para-lamas estava amassado, havia calhas nas janelas. Encontraram uma espada na casa dele, que era de outro roubo que havia acontecido, próximo ao local dos fatos destes autos. O carro dela, da vítima, era uma Ford Ecosport blindada. Essa mulher foi até a delegacia. A espada era do filho dessa mulher. Realizaram pesquisas do Pálio no sistema detecta e o carro esteve na região horas antes dos fatos, bem próximo ao horário dos fatos. JANDSON disse que havia emprestado o veículo, mas não disse para quem havia emprestado. Nas imagens da região dos fatos, também verificou uma motocicleta que passava pelo local e que pareceu estabelecer contato (o motoqueiro) com os supostos autores dos fatos. Quanto ao vigia da rua, falaram que ele desapareceu. Após o crime o depoente esteve na rua e não havia guarda noturno no local. Havia conversas no celular entre JANDSON e vigias da rua, sobre assalto. A informação da participação do Fiat Pálio decorreu do fato de terem visto o Pálio nas imagens e colaboradores da polícia apontaram que o carro estaria na região de Embu das Artes.

O Policial Militar Anselmo Costa Sousa afirmou que estava em serviço com a soldado Evelin e o Copom acionou os policiais por conta de pessoas alvejadas por arma de fogo no local. A equipe do depoente foi a primeira a chegar ao local e pediram socorro. Estavam aguardando o resgate e o ofendido Jair contou o que havia

acontecido. Ele contou sobre o roubo, dizendo que quando abrir o portão e foram abordados por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Quando chegaram ao local, esses dois indivíduos já haviam se evadido do local. Não foram feitas buscas ao redor dos fatos, pois não tinham dados e nem características dos envolvidos. Segundo Jair contou, os assaltantes saíram a pé.

A Policial Militar Evelin Cristina Messias, de seu lado, noticiou que a o Copom transmitiu ocorrência de disparo de arma de fogo com dois indivíduos alvejados. Os policiais foram atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, providenciaram socorro. Constatou-se o óbito de uma das vítimas no local. Souberam na ocasião que dois indivíduos chegaram armados, renderam as vítimas e anunciaram o assalto. O pai gritou para o outro filho fechar a porta da residência e entrou em luta corporal com um dos assaltantes. O outro assaltante efetuou os disparos, atingindo os dois e fugiram do local.

Cecília Cerqueira Ferreira é amiga da esposa de JANDSON, há quase dez anos e, por conta disso, foi ouvida como informante, sem ser compromissada. Estava na casa de JANDSON, em uma festa que fizeram no local. Foi conhecer o apartamento dele, no município de Embu. JANDSON estava trabalhando vendendo carros. Ele comprava carros no leilão e vendia pela internet. Acredita que tenha estado na casa de JANDSON no dia 1 de março. Ele comprou esse apartamento e fez uma reunião com amigos mais íntimos para conhecer o apartamento. Permaneceu no local das oito horas da noite até as três horas da madrugada (três horas da manhã do dia 2 de março). Trabalhava pela manhã, nessa época, em regime de home office. Mora em Osasco. A festa na casa de JANDSON foi no final de semana, mas não se recorda se sábado ou domingo. No dia da festa não trabalhou, pois somente trabalhava de segunda a sexta nessa época. Não se recorda o dia certo da semana em que houve essa festa. Foi até a festa e retornou de Uber.

A testemunha Luiz da Silva Batista reside em João Pessoa, na Paraíba. Estava em São Paulo no dia 2 de março de 2021. Não conhece JANDSON, mas conhece a mãe dele. Veio até São Paulo por contato com a mãe de JANDSON. Ela disse que seu filho poderia auxiliar o depoente para a compra de roupas para comercialização. Chegou em São Paulo "mais ou menos no dia 27", um sábado. Não se lembra bem, mas acha que ficou aqui por uns três dias "mais ou menos", até o dia 2. Relatou que eles estavam de mudança e fizeram uma comemoração, da qual também participou. Acha que a comemoração foi do sábado para o domingo. Quanto à data, acha que foi no dia 1 ou no dia 2. JANDSON permaneceu no local o tempo todo, até umas duas horas da madrugada, duas e meia. Retornou para a Paraíba, se não se engana, no dia 2.

JANDSON e a esposa dele o levaram até a rodoviária. Indagado sobre a confraternização, não soube precisar se sábado ou domingo, mas disse que foi em final de semana. A esposa de JANDSON veio do trabalho com umas colegas dela. A festa foi na residência nova deles, um apartamento. Ficou hospedado nessa nova residência dele. No dia da volta para João Pessoa, saiu de casa umas 10 horas da manhã. Depois, disse que a festinha foi na noite de terça-feira. Foi dormir de madrugada. No dia seguinte, acordou, tomaram café, e o levaram em uma avenida para fazer compras para seu filho negociar. Depois das compras é que foi para a rodoviária. Após, o depoente disse que a comemoração foi na segunda-feira. As pessoas da casa não trabalharam nesse dia da comemoração. No período em que ficou em São Paulo, eles ficaram em sua companhia, não trabalharam. JANDSON trabalhava com automóvel, compra e venda, com leilão.

Ao ser interrogado em juízo, WILLIAN negou participação nos crimes da denúncia. Estava trabalhando como tatuador em sua casa. Trabalhava em uma pizzeria, com moto, e com a pandemia o serviço parou. Estava fazendo bico lavando carros. O Fiat Pálio branco foi levado com um rapaz para lavar. O carro estava com placa de venda. Deu uma volta no carro, pois tinha intenção de comprar, mas como o rapaz pedia pagamento a vista e não tinha dinheiro, não o adquiriu. Um certo dia, sua família telefonou dizendo que policiais civis teriam invadido sua casa, a casa de seus pais e irmãos. Foi até a delegacia de Embu das Artes para saber o que estava acontecendo. Na ocasião, os policiais disseram que não havia nada contra ele e foi liberado. Dias depois, policiais militares o detiveram e o levaram para a delegacia de polícia. Não sabia nada acerca da morte do feirante, nada desse roubo. Indagado

sobre o roubo praticado contra a médica, outro fato, diverso deste, disse que ainda não teve sentença.

JANDSON, em seu interrogatório, também negou os fatos. Disse que trabalhava com carros adquiridos em leilão e os vendendo, em comércio informal. Quanto aos fatos, disse que somente soube do ocorrido por ocasião de sua prisão. Fazia isso, essa comercialização, em sociedade com um amigo. Trata-se de JOSÉ CLELDIMAR. Não conhece PEDRO HENRIQUE e nem WILLIAN. CLELDIMAR consegue comprar os carros no leilão com preço bom e o acusado vende o carro, dividindo os lucros entre os dois. Esse Pálio branco recebeu como parte de pagamento feito por um rapaz, que comprou um outro carro de maior valor. Vendeu o Pálio branco uns dez dias antes de ser preso. Afirma que no dia dos fatos, o automóvel não estava com o acusado, não tendo como saber se o carro estava ou não no roubo. Vendeu o carro em redes sociais. Assinala que esse rapaz que comprou o carro, depois, o devolveu, dizendo que não teria como pagar o valor do veículo. Indagado sobre conversas que teria mantido com os demais participantes pelo seu celular, o acusado disse que apenas conversou com CLELDIMAR, mas não falaram de roubo. Apenas, falaram desse fato da médica, pois a tal médica havia comprado carro dos dois. Ela não estava conseguindo pagar o carro, mas não queria devolver. Indagado sobre quem seria GORDÃO, disse tratar-se de CLELDIMAR. Indagado sobre quem seria WL, disse tratar-se de outro rapaz, que mora próximo do depoente, perto do Taboão. Não sabe declinar o nome de WL. JOSÉ CLELDIMAR tem uma empresa de segurança de rua no bairro da Lapa. Afirma que uma motocicleta sua está com CLELDIMAR nesta empresa. Indagado sobre conversa que teria mantido com CLELDIMAR acerca de feirantes que não estaria pagando o valor da segurança, disse que se tratou de conversa antiga e que não se lembrando bem. Afirma que o vigia havia comprado um carro e não estava conseguindo pagar a dívida. Indagado sobre a localização de algo ilícito no interior desse pálio branco, afirma que o rapaz que o devolveu deixou o veículo parado na praça e foi abordado antes de entrar no carro, não sabendo se o rapaz havia deixado algo no seu interior. Não sabia da cocaína dentro do carro. Indagado sobre a localização da espada em sua casa, disse que é de seu filho e que se trata de uma espada de alumínio, sem corte.

A despeito da negativa de autoria, os elementos de prova dos autos, reunidos, confirmam a prática do crime, a participação de ambos na empreitada criminosa, determinante do roubo com uma vítima fatal e outra sobrevivente.

De efeito, as imagens das câmeras de monitoramento na região dos fatos revelaram que o carro Fiat Pálio de cor branca, de duas portas, passou algumas vezes pela frente da casa das vítimas, local em que os crimes ocorreram, tendo cruzado algumas vezes com as duas pessoas que caminhavam no rumo do imóvel e que ingressaram na garagem da casa. Consta que, pelas filmagens, parecia haver algum contato, por sinais, entre essas pessoas, como que a indicar movimentação na rua antes da prática dos delitos.

Conforme apurado pela polícia, nessas câmeras, esses dois que caminhavam, subiram e desceram a rua da casa em que praticado o roubo por várias vezes, sendo que permaneciam em outra rua, na rua de baixo, em local no qual havia movimentação suspeita do carro Fiat Pálio branco.

Demais disto, colhe-se que os policiais obtiveram informações da possível localização deste carro, que estaria a venda, anunciado para venda, em Embu das Artes. Os policiais diligenciaram em busca do veículo e o localizaram em poder de JANDSON. Efetuaram abordagem e, em revista, encontraram substância entorpecente no carro. Na casa de JANDSON, encontraram uma espada e uma arma de fogo e munições. De se destacar que as investigações apontaram vários aspectos do carro da filmagem que coincidia com o que estava com JANDSON, o que foi confirmado em audiência pelos policiais, em juízo, e, ainda, quanto ao automóvel, o sistema "Detecta" revelou que trafegou nas proximidades do local dos fatos no período em que os crimes foram praticados.

Acresce, ainda, que o aparelho celular apreendido com JANDSON foi alvo de perícia, com verificação de trocas de mensagens de texto e de voz. Neste contexto, verificasse mensagens entre ele e JOSÉ CLELDIMAR, na qual revela-se um vigilante da rua de moradia dos ofendidos informando sobre horários de saída e chegada de um morador, que seria um feirante, com queixas sobre o pagamento da contrapartida pela

segurança fornecida no local. Posteriormente, nova conversa entre os dois, evidentemente ajustando prática de roubos, tratando da vítima médica, já mencionada nos depoimentos acima anotados, no qual JOSÉ CLELDIMAR assinala ser preferível priorizar o roubo ao feirante.

Ainda, consta conversas travadas entre os dois no dia dos fatos, em que afirmam necessidade de apagar os registros dos celulares como medida de proteção ou segurança, além de haver registro de afirmativa de JANDSON no sentido de que o segurança não precisaria se preocupar com o crime, pois uma motocicleta e outros veículos passariam pelo local, afastando suspeitas.

Segue que o carro, o Fiat Pálio, após ser apreendido, contava com impressão digital de WILLIAN.

Pois bem, todos esses elementos determinam a convicção da participação de ambos os acusados nos crimes dos autos, não havendo como afastar a autoria delitiva.

Ressalte-se que as alegações de negativa de autoria não contam com verossimilhança, não podendo ser acolhidas para afastar a responsabilidade penal.

Ainda, há que se ponderar que os relatos das testemunhas de defesa não são nada críveis, além de, no caso da testemunha Luiz, haver inconsistências e grande confusão.

Com acerto, são testemunhas álibis, mas que não convencem, de jeito nenhum. Ambos são próximos de JANDSON, reúnem vínculo de afetividade. Cecília é amiga íntima da família, de JANDSON e de sua esposa, e Luiz também confirma proximidade intensa, sobretudo com a mãe de JANDSON.

Quanto a esta última testemunha, presta depoimento muito atrapalhado, a cada segundo dizendo que estava em uma festa na casa de JANDSON, com JANDSON, em dias diversos, nada esclarecendo em termos que possam servir para albergar a negativa de autoria do acusado.

Em suma, bem evidenciada a autoria delitiva, que não tem como ser recusada nesta sede, impondo-se a condenação de ambos em razão da prática dos delitos de latrocínio consumado e de latrocínio tentado.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima JAIR, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente os réus.

Nesse contexto, colha-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que as ilustres Defesas dos acusados não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, verifique-se excerto de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Desta forma, de todo rigor a condenação de ambos os acusados em razão da prática de um delito de latrocínio consumado e de um delito de latrocínio tentado.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitivas, passo à aplicação das penas com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.



### I) Primeira fase.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, tenho por certo de que a reprovabilidade das condutas enseja reprimenda mais severa ao acusado. O delito foi praticado com a participação de vários agentes, de modo previamente planejado, compreendendo a arquitetura, a ideação, do modo de agir, havendo captação de informações sobre a rotina familiar, horários, com utilização de mais de um veículo automotor. Tudo planejado e executado em agrupamento de quantidade razoável de agentes.

Para além disso, o delito foi praticado em ambiente doméstico, com relativa violação do espaço de intimidade mais sagrado do indivíduo. Embora não tenham atingido o interior da casa, almejava-se fazê-lo e, quando menos, agrediram toda a estrutura familiar ingressando no interior da garagem.

Ademais, impuseram a vivência aos familiares dos dois ofendidos a vivência da morte de um familiar, quase ceifando a vida de mais um, vivência traumática, porquanto praticada às portas da morada deles.

Não tenho dúvidas de que o dimensionamento da pena inaugural, entre os limites mínimos e máximo fixados pelo legislador, deve ser realizado atento às particularidades de cada caso, sendo que aqueles, com ingredientes diferenciados, que revelem maior culpabilidade do agente, que determinem maior vulneração a direitos não só das vítimas, como de terceiros, sobretudo familiares dos ofendidos, determina no necessário incremento da pena-base.

Em relação ao corréu JANDSON, ainda, a certidão de objeto e pé de fls. 1294-1295 revela se tratar de reincidente, diante da condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 0054497-18.2017.8.26.0050, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal Central da Capital de São Paulo, circunstância que será apreciada mais adiante, em segunda fase de fixação da pena. Contudo, para além disso, a partir da sua folha de antecedentes, de fls. 194-204, e certidão do distribuidor criminal, de fls. 225-229, colhe-se que ao tempo dos fatos já ostentava algumas outras condenações criminais transitadas em julgado, o que também deve ser observado como fator de recrudesimento da pena-base.

Desta forma, fixo as penas-base de JANDSON uma terça parte acima do mínimo legal para cada qual dos delitos, em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, bem como fixo as penas de WILLIAN uma quarta parte acima do mínimo legal, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa para cada um dos dois crimes da imputação inicial.

### II) Segunda fase.

Na segunda fase, conforme acima anotado, ao tempo dos crimes destes autos, JANDSON já ostentava condenação anterior transitada em julgado, nos autos do processo nº 0054497-18.2017.8.26.0050, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal Central da Capital de São Paulo, conforme certidão de objeto e pé, de fls. 1294-1295.

Ainda, com relação ao delito praticado contra a vítima Jair, incide a agravante definida no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, pois, na data dos fatos, o ofendido Jair registrava mais de 60 (sessenta) anos de idade.

Desta forma, em relação a JANDSON, elevo a pena do delito consumado, praticado contra Diego, em uma sexta parte, em razão da reincidência, e o crime tentado, realizado contra Jair, em uma quinta parte, ante a reincidência e a maioridade da vítima. Observado que o acréscimo de 1/6 para um delito e de 1/5 para o outro determinam penas superiores ao patamar máximo definido no tipo penal, fica cada qual das duas penas privativas de liberdade, em relação a JANDSON, circunscritas a 30 (trinta) anos de reclusão. Desta forma, alcança-se as penas de 30 (trinta) anos de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cada um dos dois delitos.

Em relação a WILLIAN, o acusado faz jus à incidência da atenuante da menoridade relativa, pois, ao tempo dos fatos, registrava menos de 21 (vinte e um anos de idade), em relação aos dois delitos. De outro lado, com relação ao delito praticado contra a vítima Jair, incide a agravante definida no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, pois, na data dos fatos, o ofendido Jair registrava mais de

60 (sessenta) anos de idade.

Desta forma, atenua-se a pena do delito consumado (vítima Diego), reduzindo-a em uma sexta parte. Com relação à vítima Jair, atenuante e agravante se compensam, de tal sorte que, quanto ao delito tentado, a pena fica preservada como fixada anteriormente.

Desta forma, alcança-se, em relação a WILLIAN, as penas de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime consumado, e de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, em relação ao crime tentado.

### III) Terceira fase.

Em terceira fase, quanto ao crime praticado contra Diego, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a considerar. De outro lado, colhe-se que o delito empreendido contra Jair foi praticado na forma tentada, o que se consubstancia em fator de diminuição da pena. Neste passo, observo que Jair foi atingido por disparo de arma de fogo, em região importante, tendo sido socorrido, o que impediu o evento morte. Não tenho dúvidas em afirmar que o iter criminis foi percorrido na quase integralidade, motivo pelo qual a redução da pena se realiza pelo mínimo legal, de 1/3 (uma terça parte).

Desta forma, as penas ficam estabelecidas na forma seguinte:

#### 1) JANDSON:

1.1) Vítima Diego, crime consumado - 30 (trinta) anos de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa;

1.2) Vítima Jair, crime tentado - 20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa

#### 2) WILLIAN:

2.1) Vítima Diego, crime consumado - 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa;

2.2) Vítima Jair, crime tentado: 16 (dezesesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 8 (oito) dias-multa.

Por último, os crimes foram praticados mediante mais de uma conduta, com resultados distintos, mas em um mesmo contexto de tempo, lugar e modo de execução, devendo o segundo delito ser observado como continuação do primeiro, incidindo a regra definida no artigo 71, do Código Penal, devendo o Juízo atentar, ainda, para os parâmetros do seu parágrafo único. Aqui, embora tenham sido praticados apenas dois delitos em continuidade, tenho por necessário que a fração de majoração seja ligeiramente incrementada, observado que as circunstâncias judiciais são substancialmente desfavoráveis aos acusados.

Desta forma, colhe-se a pena mais grave aplicada, para cada um dos acusados, aplicando 1/4 (um quarto) de aumento no seu montante.

Com isto, alcança-se a pena final para o acusado JANDSON de 37 (trinta e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa., bem como totaliza-se, para o acusado WILLIAN, a pena de 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Cada dia-multa, para ambos os acusados, fica fixado no mínimo legal, por ausência de demonstração de potencial econômico de custeio em patamar superior.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inaugural da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JANDSON DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo 71 e parágrafo único, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 37 (trinta e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, cada dia-multa no valor mínimo legal, bem como para CONDENAR o acusado WILLIAN DA SILVA VIEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo 71 e parágrafo único, do Código Penal, ao

cumprimento da pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada dia-multa no valor mínimo legal.

Os acusados vem respondendo aos termos do processo em liberdade e assim devem permanecer. Até aqui a percepção do Juízo vem sendo da necessidade de manutenção dos acusados cautelarmente presos, não havendo nada que afaste a percepção de que suas solturas compreendem riscos à ordem pública. Fica, pois, mantida a prisão cautelar de ambos.

Recomendem-se os acusados nas prisões em que se encontram.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA